

Gericht stoppt Abschiebung nach Ungarn

Südwest Presse

Freitag 13. September 2013

Copyright 2013 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: Südwestumschau; S. 5

Length: 310 words

Highlight: In Ungarn ist menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen nicht zu erwarten, sagt ein Freiburger Gericht. Ein Afghane darf zunächst im Land bleiben.

Body

Ein Asylbewerber aus Afghanistan darf nicht aus Südbaden im Eilverfahren nach Ungarn abgeschoben werden, weil ihm dort menschenunwürdige Verhältnisse drohten. Das entschied das Verwaltungsgericht Freiburg. Es stoppte deshalb die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeordnete Abschiebung des Mannes, der bis zu einer endgültigen Entscheidung über seine Klage bleiben dürfe.

Nach Einschätzung der Freiburger Richter ist aufgrund der gegenwärtig vorliegenden Erkenntnisse mit einiger Wahrscheinlichkeit ernstlich zu befürchten, dass Asylbewerber in Ungarn unter den dortigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen - insbesondere auch mit Blick auf den bevorstehenden Winter - nicht menschenwürdig existieren könnten.

Es sei nicht ersichtlich, so heißt es in der Urteilsbegründung, dass Ungarn seinen Verpflichtungen gemäß der Richtlinie der Europäischen Union - Zugang zu Beschäftigung, Wohnraum, Sozialhilfeleistungen, medizinischer Versorgung und Bildung - nachkomme. Daher liege ein Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nahe. Der Mann müsse daher vor der Abschiebung nach Ungarn geschützt werden. Das Land werde ihn zwar nicht nach Afghanistan abschieben, ihm aber voraussichtlich keine menschenwürdige Existenzmöglichkeit bieten.

Die in Ungarn beschriebenen Verhältnisse gehen auf Erkenntnisse aus dem Jahr 2011 zurück. Es wäre, so die Richter, Sache des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, darzulegen dass sich die Verhältnisse in Ungarn mittlerweile zum Besseren gewendet hätten. Dieses Versäumnis dürfe nicht zulasten des Asylbewerbers gehen.

Das Gericht ließ keine Berufung zu. Die Entscheidung sei bindend. Es räumte auf Nachfrage ein, dass seine Einschätzung über Ungarn in Justizkreisen umstritten, aber nicht zum ersten Mal von einem Verwaltungsgericht geurteilt worden sei.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Gericht stoppt Abschiebung nach Ungarn

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSHÖFE (92%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RICHTER (90%); EUROPÄISCHE UNION (78%); GERICHTSURTEILE (78%); RECHTSKLAGEN (78%); EUROPARECHT (74%); VERFASSUNGSRECHT (74%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (73%); EU-REGULIERUNG (69%)

Organization: EUROPEAN UNION (83%)

Geographic: FREIBURG, DEUTSCHLAND (88%); LIEGE, BELGIEN (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); UNGARN (91%); AFGHANISTAN (88%); EUROPA (73%)

Load-Date: September 13, 2013

End of Document